

Beschwerde gegen Überwachung durch Arbeitgeber

Unzulässige Video-/E-Mail-/GPS-Kontrolle beanstanden — Beispiel

Arbeitnehmer/in	Patricia Roos, 8630 Rüti
Kanton	Zürich
Arbeitgeberin	Transport Roos & Partner AG
Sachverhalt	Firmenfahrzeug seit 2 Monaten mit GPS-Tracker ausgestattet, keine vorherige Information oder Einwilligung, auch Privatfahrten werden erfasst

Frau Roos stellte fest, dass ihr Firmenfahrzeug ohne vorherige Information mit einem GPS-Tracker ausgestattet wurde, der auch Privatfahrten erfasst.

1. Sachverhalt

GPS-Ortung seit rund zwei Monaten aktiv, keine schriftliche Information oder Einwilligung, Aufzeichnung erfolgt durchgehend inkl. arbeitsfreier Zeit.

2. Rechtliche Einordnung

Eine Überwachung von Arbeitnehmenden muss verhältnismässig und transparent erfolgen; eine permanente, undifferenzierte Verhaltensüberwachung — insbesondere ohne vorherige Information und unter Einschluss privater Fahrten — ist regelmässig unzulässig (Prüfhinweis: Persönlichkeitsschutz im Arbeitsgesetz und Datenschutzgesetz).

3. Empfehlung

Empfehlung: Schriftliche Auskunft über Zweck und Umfang der Überwachung verlangen und die Einschränkung auf ein verhältnismässiges Mass (z. B. nur Dienstesätze) fordern.

Entwurf: Beschwerdeschreiben

Transport Roos & Partner AG, Geschäftsleitung

Ich fordere Auskunft über Zweck, Umfang und Speicherdauer der GPS-Aufzeichnung meines Firmenfahrzeugs sowie die Einstellung der Erfassung während privater Nutzung. Eine durchgehende, nicht vorher kommunizierte Überwachung halte ich für unverhältnismässig.

Freundliche Grüsse, Patricia Roos

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).